

ORIGINALE ☐
COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 80 del 12/02/2024

COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 45 del 12/02/2024

OGGETTO: Liquidazione di Spesa - “Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia)”. Canone mese di Gennaio 2024. Ditta Minieri King Elettrica - MKE s.r.l.-

Lotto CIG: 9108922839

Impegno:

Cap. 565 - Cod. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con propria determinazione n° 253 del 15/06/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta Minieri King Elettrica - MKE srl con sede a Caraffa di Catanzaro (CZ) in via Ravenna n° 1 - P.I. 02929860795;

-con determinazione n. 475 del 12/10/2022 il servizio in oggetto è stato affidamento definitivamente alla Ditta Minieri King Elettrica - MKE srl di Caraffa di Catanzaro (CZ), in quanto la determinazione n° 253 del 15/06/2022, ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP in data 12/10/2022 prot. n° 6240;

Visto il contratto d'appalto in data 02/12/2023, n° 344 di Rep., registrato telematicamente alla Serie: 1T - Numero: 6391 del 07/12/2022, per l'importo complessivo di € 166.427,21 oltre I.V.A. nella misura di legge;

Visto il verbale di consistenza e riconsegna degli impianti di depurazione comunali in data 15/11/2023 prot. n° 6528;

Rilevato che con propria determinazione n° 108 del 28/02/2023 si è provveduto a liquidare alla ditta appaltatrice, Minieri King Elettrica - MKE srl di Caraffa di Catanzaro (CZ), l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale;

Preso atto che, al netto della liquidata anticipazione del 20%, il canone mensile per il servizio in oggetto è pari ad € 5.547,57 oltre IVA e, quindi, all'importo totale di € 6.102,33 IVA compresa al 10%;

Constatato che il servizio è stato regolarmente eseguito nel rispetto di quanto complessivamente stabilito con l'atto di affidamento e con le modalità ivi indicate;

Vista la fattura n° 36 del 30/01/2024 relativa al canone del mese di Gennaio 2024, per l'importo complessivo di € 6.102,33 compreso IVA al 10%;

Ritenuto, pertanto, riconoscere in favore della Società Minieri King Elettrica - MKE srl con sede a Caraffa di Catanzaro (CZ) in via Ravenna n° 1 - P.I. 02929860795, per il “*Servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia)*”, espletato nel periodo Gennaio 2024 una spesa complessiva di € 6.102,33 di cui alla fattura in oggetto;

Visto l'art.17 comma 629 della Legge di Stabilità 2015, che ha introdotto nel decreto IVA (d.P.R. 633/1972) l'articolo 17-ter, in base al quale l'IVA è in ogni caso versata dagli acquirenti/committenti, perciò l'impresa fornitrice, che è il soggetto passivo, potrà addebitare la quota IVA in fattura con versamento dell'imposta a carico dell'acquirente o committente (Split Payment);

Accertata l'opportunità di procedere alla liquidazione;

Atteso che:

- ✓ l'art. 3, punto 5 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche, prevede espressamente che “*Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante [...], il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante*”;

✓ è stato pertanto acquisito tramite portale dedicato dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – il CIG: 9108922839;

Verificata ed attestata la regolarità contributiva della Ditta Minieri King Elettrica - MKE srl di Caraffa di Catanzaro (CZ), conservata agli atti, DURC prot. n° INAIL_41093894 con scadenza validità al 02/03/2024;

Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, presentata dalla ditta in questione, con la quale comunicava il conto Corrente Dedicato sul quale effettuare i pagamenti;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio, ai sensi dell'art. 1078 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo dunque necessario alcun atto integrativo;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del D.L. n° 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di Bilancio nonché con le regole di Finanza Pubblica;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopraesposte, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di liquidare alla ditta Minieri King Elettrica - MKE srl di Caraffa di Catanzaro (CZ) la fattura n° 36 del 30/01/2024 relativa al canone del mese di Gennaio 2024, per l'importo complessivo di € 6.102,33 compreso IVA al 10%, per il "*Servizio conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione (Donnatolla, Madonna del Ponte, Poveromo e Fiasco Baldaia) e delle stazioni di sollevamento della rete fognaria (n° 7 di cui n° 2 capoluogo, n° 4 frazione marina, n° 1 Fiasco Baldaia)*" del Comune di Squillace;
2. di gravare la relativa spesa sul Cap. 565 - Cod. 0904103, del bilancio corrente in corso di formazione;
3. di dare atto che ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i, il CIG relativo al presente servizio è il n° 9108922839;
4. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto, altresì, che Responsabile del procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
6. di prendere atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/06/1990 n° 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
7. di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 565 - Cod. 0904103, del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)
f.to

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)